

Условия и правила предоставления и использования Сервиса «Надёжная сделка» (далее по тексту – Правила)

1. Используемые термины и определения

Отправитель– физическое лицо, зарегистрированное в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Исполнителя, имеющее [CDEK ID](#) и имеющее намерение совершить с получателем сделку по продаже личного имущества, являющегося вложением в Отправление.

Получатель– физическое лицо, зарегистрированное в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Исполнителя и имеющее намерение совершить с отправителем сделку по покупке личного имущества Отправителя, передаваемого последним в качестве вложения в Отправление.

Сервис«Надёжная сделка»(Сервис)- сервис, позволяющий Получателю и Отправителю при исполнении ими своих обязательств по Сделке использовать услуги, оказываемые Банком и Исполнителем в соответствии с настоящими Правилами.

Сделка– соглашение, заключенное между Отправителем и Получателем, предметом которого является купля-продажа личного имущества Отправителя, передаваемого последним в качестве вложения в Отправление, и устанавливающее порядок выполнения сторонами Сделки ее условий. Все Сделки заключаются между Отправителем и Получателем напрямую. Исполнитель/Банк не являются участниками и/или посредниками Сделок в рамках Сервиса, совершаемых Отправителем и Получателем, исходя из собственных договоренностей, не контролируют и не несут ответственности за исполнение таких сделок Отправителем и Получателем.

Сумма наложки– стоимость вложения в Отправление, определенная Отправителем в российских рублях самостоятельно, указанная им в накладной на доставку и подлежащая оплате Получателем Отправителю.

Банк– Акционерное общество «Тинькофф Банк» (лицензия ЦБ РФ № 2673, ОГРН 1027739642281, местонахождение: 123060, Москва, 1-ый Волоколамский проезд, д.10, стр.1), предоставляющее Отправителю/Получателю сервис по безналичному перечислению денежных средств на платежной странице Банка.

Агрегатор– ООО «СДЭК Финанс» (ОГРН 1215400003433, местонахождение: 630099, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д. 28, офис 203), предоставляющее Отправителю/Получателю сервис по безналичному перечислению денежных средств на платежной странице Агрегатора.

Платежная страница— интерфейс Банка/Агрегатора, используемый Отправителем/Получателем для ввода реквизитов платежной карты, составления и передачи поручения на перечисление безналичных денежных средств, гиперссылка на указанный интерфейс направляется Отправителю/Получателю в личном кабинете и/или уведомлениях Исполнителя. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Регламента возмездного оказания курьерских услуг (далее по тексту – Регламент). Иные отдельные термины и определения, используемые по тексту настоящих Правил, трактуются в соответствии с Регламентом.

2. Настоящие Правила могут быть дополнены и уточнены Исполнителем в одностороннем порядке и доведены до сведения клиентов путем публикации на сайте Исполнителя. Конкретные условия использования Сервиса определяются индивидуально с учётом параметров заказа, выбранных Отправителем, и отражаются в накладной на доставку Отправления.

3. Заказ Сервиса может быть оформлен Отправителем любым из способов, перечисленных в п. 3.2 Регламента возмездного оказания курьерских услуг (далее по тексту – Регламент), за исключением оформления заказа через постамат. При оформлении заказов/накладных через постамат Сервис«Надёжная сделка» не предоставляется.

4. Порядок доставки отправлений, передаваемых Отправителем и принимаемых Получателем в рамках пользования Сервисом определяется условиями оказания курьерских услуг, изложенными в Регламенте. Сервис предоставляется исключительно на территории Российской Федерации с режимом доставки «склад-склад», «дверь-дверь», «склад-дверь», «дверь-склад».
5. Обязательства Исполнителя по предоставлению услуг и согласно заказам Отправителя, являются встречными по отношению к обязательствам Отправителя/Получателя по соблюдению настоящих Правил, Регламента возмездного оказания курьерских услуг и оплате услуг/сервисов. При невыполнении Отправителем/Получателем данных обязательств Исполнитель вправе приостановить или отказаться от оказания услуг/предоставлении Сервиса в соответствующей части.
6. Отправитель обязан объявить стоимость Отправления и уплатить дополнительный сбор. Исполнитель не проверяет достоверность сведений о действительной стоимости вложения и не устанавливает его соответствие объявленной стоимости, заявленной Отправителем в накладной. В случае заведомого занижения Отправителем объявленной стоимости Отправления и вложения в Отправление имущества с действительной стоимостью, превышающей объявленную, Исполнитель при утере/повреждении такого Отправления несет ответственность в пределах объявленной стоимости.
7. Отправитель самостоятельно определяет и указывает в заказе Сумму наложки. При этом Сумма наложки не должна составлять менее 100 (ста) рублей и не должна превышать 100 000 рублей за общее количество вложений в Отправление. Сумма наложки должна быть оплачена Получателем Отправителю до момента вручения Отправления посредством безналичного перечисления денежных средств на платежной странице Банка. Гиперссылка для перехода на платежную страницу банка предоставляется Получателю в личном кабинете и/или в соответствующем уведомлении, направляемом в пуш-уведомлениях мобильного приложения/мессенджерах/смс. При подтверждении Получателем согласия на оплату Суммы наложки путем перехода по вышеуказанной гиперссылке выводится платежная страница для ввода данных платежной карты Получателя, если она не была привязана ранее, и подтверждения оплаты Суммы наложки. Совершая указанные в настоящем пункте действия, Получатель дает поручение Банку/Агрегатору на списание денежных средств в размере Суммы наложки с карты Получателя с целью осуществления последующих расчётов с Отправителем.
8. Получатель до момента оплаты Суммы наложки вправе вскрыть Отправление и осмотреть вложения.
9. В случае отказа Получателя от вручения Отправления и/или истечения срока хранения Отправления Исполнитель производит возврат Отправления Отправителю в соответствии с общими условиями, изложенными в Регламенте. При этом Отправитель обязуется оплатить доставку Отправления в город Получателя (в случае, если доставка производилась на условиях оплаты Получателем и отказа Получателя от оплаты услуг доставки), а также услуги Исполнителя по возврату Отправления. При этом если Получателем посредством Сервиса были оплачены денежные средства в размере Суммы наложки и указанные средства зарезервированы Банком/Агрегатором, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления соответствующего события направляет в Банк/Агрегатору поручение на осуществление отмены операции по резервированию денежных средств на карте Получателя в размере Суммы наложки (включая стоимость предоставления Сервиса).
10. За оказание услуг в рамках Сервиса Банк имеет право взимать с Отправителя/Получателя комиссию согласно Тарифам по платежам, переводам и дополнительным услугам, размещенным по адресу <https://static.tinkoff.ru/documents/tariffs/acquiring.pdf>. Комиссия рассчитывается от суммы операции и включается в общую сумму авторизационного запроса, проводимого по карте, и подлежит списанию без дополнительных распоряжений с карты отправителя платежа сверх суммы операции в дату списания с карты суммы операции.
11. После вручения Отправления Исполнитель направляет Отправителю соответствующее уведомление о статусе доставки посредством пуш-уведомлений мобильного приложения/мессенджеров/смс.
12. Исполнитель предоставляет Отправителю информацию об оплате Суммы наложки Получателем посредством проставления в личном кабинете статусов заказов в разделе «Мои заказы». Статус «не оплачено» означает отсутствие оплаты Суммы наложки со стороны Получателя. Статус «оплачено»

означает, что Сумма налога по заказу оплачена Получателем и может быть получена Отправителем. Статус «деньги получены» означает, что Сумма налога по заказу получена Отправителем.

13. Вознаграждение Исполнителя за предоставление Сервиса составляет 5% от Суммы налога, заявленной Отправителем в накладной, но не менее 45 рублей, и подлежит оплате Отправителем путем удержания Исполнителем соответствующего вознаграждения из Суммы налога. Удержание вознаграждения Исполнителя из суммы налога, являясь зачетом встречного денежного требования, прекращает обязательство Отправителя по оплате вознаграждения.

14. Денежные средства, оплаченные Получателем в счет Суммы налога, могут быть получены Отправителем не ранее 3 (трех) и не позднее 30 (тридцати) дней с момента изменения статуса оплаты. Налог по соответствующему заказу на "оплачено". Получение указанных денежных средств осуществляется Отправителем посредством безналичного перечисления денежных средств на платежную страницу, предоставляемой Банком/Агрегатором. Гиперссылка для перехода на платежную страницу предоставляется Отправителю в личном кабинете. В случае, если Отправитель не произвел действий по получению денежных средств в указанный срок, Сумма сделки за минусом вознаграждения, предусмотренного п. 13 настоящих Правил, подлежит возврату Получателю. При этом Исполнитель не несет ответственности за бездействие Отправителя и неполучение им денежных средств.

15. Исполнитель обязуется предпринимать все разумные усилия для надлежащего оказания услуг, однако не отвечает и не компенсирует убытки Отправителя/Получателя в случае, если последние не могут воспользоваться сервисом по следующим причинам:

- технологические неисправности каналов связи общего пользования, посредством которых осуществляется доступ к сервису, ошибки, пропуски, перерывы в работе или передаче данных, дефекты линий связи и иные технические сбои;
- несанкционированное вмешательство в работу Исполнителя третьих лиц, включая хакерские, DDoS-атаки, действия вирусных программ;
- утрата доступа к личному кабинету, в том числе при наличии признаков несанкционированного его использования.

16. Исполнитель не несет ответственности за перевод или поступление денежных средств Отправителя/Получателя в счет оплаты Суммы налога, услуг Исполнителя. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования способа оплаты определяются соглашением между Отправителем/Получателем и соответствующей организацией по приему платежей. Исполнитель не несет ответственности за упущенную выгоду, а также косвенные убытки, возникающие в связи с использованием Сервиса, в том числе не несет ответственности перед Отправителем/Получателем в связи с исполнением последними своих обязательств по сделке купли-продажи вложения в Отправление.

17. При использовании Сервиса Отправитель/Получатель обязуются: - при заключении Сделки проявлять осмотрительность; - надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, а также обязательства по заключенной Сделке; - при осуществлении расчетов соблюдать условия его предоставления, предусмотренные настоящими Правилами и правилами Банка; - не использовать Сервис в целях осуществления предпринимательской деятельности.

18. Отправитель и Получатель самостоятельно уплачивают все необходимые налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате в связи с заключением Сделки, в соответствии с применимым правом и самостоятельно несут соответствующие риски и ответственность в случае их неуплаты.

19. В рамках Сервиса Исполнитель, Банк и/или Агрегатор могут направлять Отправителю/Получателю информационные сообщения, связанные с ведением деятельности в рамках Сервиса. Указанные сообщения, предназначенные для Отправителя/Получателя, могут рассылаться индивидуально по электронным адресам и/или на абонентские номера Отправителя/Получателя (в мессенджерах, посредством смс), предоставленные последними при регистрации личного кабинета, подключении к сервису СДЕК ID или оформлении заказа. При этом Отправитель/Получатель понимает, принимает и соглашается, что рассылаемые сообщения и/или

их отдельные части могут иметь рекламный характер, а также могут содержать рекламные, информационные и иные сообщения контрагентов Исполнителя. Сообщения, опубликованные на сайте/в мобильном приложении Исполнителя, считаются доставленными с момента их публикации. Исполнитель/Банк/Агрегатор может направлять Отправителю/Получателю транзакционные и сервисные сообщения, связанные с действиями Отправителя/Получателя в рамках Сервиса.

20. Исполнитель, Банк и/или Агрегатор вправе отказать Отправителю/Получателю в выполнении распоряжения о совершении операций по переводу денежных средств в случае выявления признаков, предусмотренных Методическими рекомендациями о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц, утв. Банком России 06.09.2021 №16-МР, либо при наличии подозрений, что указанные операции осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.